

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1213/2531

นายกฤษฎ์ รัชสีสิงห์พิพัฒน์

โจทก์

กรมที่ดิน กับพวก

จำเลย

นายเล็ก เชี่ยวชาญพานิชย์ จำเลยที่ 7

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 7 ซื้อที่ดินพิพาทไว้โดยสุจริตและได้จำนองไว้กับ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นจำนวนเงิน 27,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2524 โดยเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ดอกเบี้ยทบต้นทุกปี ต่อมาถูก โจทก์แย่งชิงและได้ฉ้อฉลทุกวิถีทาง เป็นเหตุให้จำเลยที่ 7 ทำประโยชน์ใน ที่ดินพิพาทไม่ได้เลยเป็นเวลาถึง 7 ปีเศษแล้ว ขณะนี้จำเลยที่ 7 ต้องเสียดอกเบี้ย เดือนละประมาณ 885,458 บาท โดยจำเลยที่ 7 มิได้กระทำความผิดอะไรเลยและไม่มีทาง ที่จะไปเรียกร้องจากผู้ใด บัดนี้คดีขึ้นสู่ศาลฎีกาประมาณ 1 ปีเศษแล้ว จำเลยที่ 7 ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสยิ่งกว่าจำเลยอื่น และเพื่อบรรเทาความเสียหาย จึงขอศาลฎีกาได้โปรดดำเนินการพิจารณาคดีนี้ก่อนคดีอื่นด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าสัญญาซื้อขายที่ดิน ระหว่างจำเลยที่ 4 กับจำเลยที่ 7 ที่ 8 เป็นโมฆะ ให้คืนที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์ ถ้าหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน 40,000,000 บาท พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับจากวันโอนที่ดินของโจทก์ไปจนถึงวันฟ้อง

เป็นเงินดอกเบี้ย830,136.96 บาท ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้160,000,000 บาท กับให้จำเลยเสียค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 40,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 257)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 7 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 314)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จำรัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ